중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침

[시행 2026. 10. 2.] [중대범죄수사청 예규 제5호, 2026. 10. 2., 제정]

중대범죄수사청(인권·양성평등담당관), , 02-2609-4107

제1장 총칙

제1조(목적) ① 이 지침은 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제44조, 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제21조부터 제35조까지 및 「중대범죄수사청 사건사무규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제124조부터 제127조까지에 따라 수사심의의 신청·접수·조사, 위원 선정 및 회의의 행정적 지원, 심의 결과의 통지·처리와 기록관리 등 소속 공무원의 사무처리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

② 위원회의 위원장 호선, 회의 진행, 발언, 표결 및 소위원회·특별위원회의 운영에 관한 사항은 시행령 제36조에 따라 각 위원회가 의결로 정하는 운영세칙에 따른다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "수사청"이란 중대범죄수사청 또는 지방중대범죄수사청을 말하고, "수사청장"이란 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장을 말한다.

2. "위원회"란 법 제44조제2항에 따라 중대범죄수사청 또는 각 지방중

대범죄수사청에 두는 수사심의위원회를 말한다.

3. “사건관계인”이란 법 제44조제1항에서 정한 사람을 말한다.
4. “관여수사관”이란 시행령 제22조제3항에 따라 수사심의 신청 사건에 대한 조사 또는 수사에 관여한 수사관을 말한다.
5. “이의제기 관계인”이란 시행령 제27조제5항 및 제6항에 따른 이의제기를 한 수사관 또는 이의제기 사건을 지휘·감독한 상관 등을 말한다.
6. “수사심의담당관”이란 시행령 제22조제2항에 따라 수사청장이 지정한 사람을 말한다.
7. “참여위원”이란 위원장을 포함하여 해당 안건의 심의·의결에 참여하도록 선정된 위원 16명을 말한다. 위원장이 아직 호선되지 않은 경우에는 위원장 호선을 위하여 선정된 위원 16명을 말한다.
8. “예비위원”이란 참여위원을 교체할 필요가 있는 경우에 대비하여 제24조에 따라 순서를 정하여 선정된 위원을 말한다.

제3조(심의유형) 위원회의 심의유형은 다음 각 호와 같다.

1. 신청심의: 법 제44조제1항 및 같은 조 제2항제1호에 따라 사건관계인이 신청한 사건에 대한 심의
2. 이의제기심의: 법 제41조제2항 및 제44조제2항제2호에 따른 수사관의 이의제기에 대한 심의
3. 정책자문심의: 법 제44조제2항제3호에 따른 주요 수사정책 등에 대

한 자문 및 권고

4. 회부심의: 법 제44조제2항제4호에 따라 중대범죄수사청장, 지방중대범죄수사청장 또는 위원장이 심의에 부친 사항에 대한 심의

5. 직무관련심의: 법 제44조제2항제5호에 따라 대통령령으로 정하는 수사관의 직무 관련 사항에 대한 심의

제4조(관할) ① 신청심의는 심의대상 입건 전 조사 또는 수사를 수행한 수사청의 위원회가 관할한다.

② 이의제기심의는 이의제기의 대상이 된 지휘·감독이 이루어진 수사청의 위원회가 관할한다.

③ 정책자문심의는 정책의 적용범위와 소관을 고려하여 중대범죄수사청 또는 해당 지방중대범죄수사청의 위원회가 관할한다. 둘 이상의 지방중대범죄수사청에 공통되는 정책은 원칙적으로 중대범죄수사청 위원회가 관할한다.

④ 회부심의는 해당 사항을 회부한 중대범죄수사청 또는 지방중대범죄수사청의 위원회가 관할한다.

⑤ 직무관련심의의 관할은 대통령령에서 정하는 바에 따른다.

⑥ 둘 이상의 수사청이 같은 사건의 조사 또는 수사에 관여한 경우에는 각 수사청이 수행한 행위에 관한 신청을 해당 수사청의 위원회가 심의한다. 관계 수사청은 신청인의 의견을 듣고 사실관계 확인, 자료의 제공 및 심의 일정의 조정에 협조할 수 있다.

⑦ 하나의 신청서에 둘 이상의 수사청이 수행한 행위가 포함된 경우에는 관할에 따라 해당 부분을 관계 수사청에 이송하고 신청인에게 그 사실을 알린다. 신청기간의 준수 여부는 최초 접수일을 기준으로 판단하고, 이송으로 신청인의 절차상 권리에 불이익을 주어서는 안 된다.

제2장 위원회의 구성과 사무

제5조(설치 및 구성) ① 위원회는 중대범죄수사청과 각 지방중대범죄수사청에 둔다.

② 위원회는 법 제44조제3항에 따라 50명 이상 200명 이하의 위원으로 구성한다.

③ 수사청장은 법 제44조제3항에 따른 사법제도 등에 관한 학식과 경험을 가진 사회 각계의 전문가로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 시행령 제24조에 따라 위원을 위촉한다.

1. 중대범죄수사청 소속 공무원이 아닌 사람으로서 5년 이상 수사업무에 종사한 수사 전문가
2. 변호사 자격이 있는 사람으로서 법률에 관한 사무에 5년 이상 종사한 사람
3. 법률학·행정학·회계학 또는 경찰학 분야에 관하여 대학에서 조교수 이상의 직에 5년 이상 재직하였거나 공인된 연구기관에서 연구업무에 5년 이상 종사한 사람
4. 교육계, 언론계, 문화·예술계 등 각 사회분야에서 5년 이상 활동

한 사람으로서 학식과 경험이 풍부한 사람

④ 위원회 소집·심의·관련 서류의 관리 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 수사청에 간사와 그 사무를 보조할 담당직원을 둔다.

⑤ 수사청장은 시행령 제22조제2항에 따라 중대범죄수사청은 인권·양성평등담당관의 직책에 있는 사람을, 지방중대범죄수사청은 수사심의담당관의 직책에 있는 사람을 각각 수사심의담당관으로 지정하고, 수사심의담당관은 시행령 제35조제2항에 따라 위원회의 간사가 된다.

⑥ 수사심의담당관 또는 담당직원이 심의대상인 조사·수사 또는 지휘·감독에 관여하였거나 그 밖에 공정한 사무처리를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 해당 사무에서 회피하여야 한다. 수사청장은 수사심의담당관이 회피한 경우에는 해당 안건에 관여하지 않았고 공정한 사무 처리에 지장이 없는 다른 소속 공무원을 해당 안건의 수사심의담당관으로 지정하여 간사의 사무를 처리하게 한다. 담당직원이 회피한 경우에는 같은 요건을 갖춘 다른 담당직원이 그 사무를 보조하게 한다.

제6조(위원장 호선의 지원) ① 위원장의 호선은 법 제44조제6항 및 운영세칙에 따른다.

② 간사는 호선에 참여할 위원의 명부, 투표용지 및 개표기록 등 필요한 자료를 마련하고 호선절차를 지원하되, 위원장 선출을 포함한 표결 및 심의·의결에는 참여하지 않는다.

제7조(위촉 제한과 위촉사실의 비공개)

① 시행령 제24조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 위원으로 위촉할 수 없다.

② 위원은 임기 중 위촉사실을 외부에 공개해서는 안 된다.

③ 수사청장은 위촉 전에 별지 제1호서식의 위촉 동의서를 받고 위촉 제한사유 해당 여부를 확인하여야 한다.

④ 위원의 해촉·임기만료 등으로 위원 수가 50명 미만이 되거나 그럴 우려가 있는 경우 간사는 지체 없이 수사청장에게 보고하고, 수사청장은 법정 구성인원을 유지할 수 있도록 위원을 보충하여 위촉하여야 한다.

제8조(임기 및 해촉)

① 위원의 임기는 법 제44조제4항에 따라 2년으로 한다.

② 위원의 해촉은 시행령 제26조에 따른다.

③ 간사는 위원의 임기 만료와 해촉 사유를 관리하고, 결원이 위원회 구성과 분야별 편중 방지에 미치는 영향을 수사청장에게 보고하여야 한다.

제9조(위원 명부의 관리) ① 간사는 위원의 성명, 연락처, 전문 분야, 위촉일, 임기, 위촉 제한사유 확인 여부 및 회의 참여 이력을 기재한 위원 명부를 작성·관리한다.

② 위원 명부는 간사와 지정된 담당직원만 접근할 수 있도록 별도로 보관하고, 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 외부에 공개하거나 제공하지 않는다.

제3장 심의유형별 개시와 조사

제1절 신청심의

제10조(신청, 접수 및 효력) ① 사건관계인은 법 제44조제1항과 시행령 제21조에 따라 조사 또는 수사를 수행한 수사청에 규칙 별지 제218호서식의 수사심의신청서를 제출한다.

② 사건사무담당직원은 수사심의신청서를 접수한 경우 별지 제2호서식의 수사심의안건 관리대장에 해당 사항을 기재하고 지체 없이 간사에게 수사심의신청서를 송부한다.

③ 지방중대범죄수사청은 시행령 제21조제4항에 따라 신청 접수 사실을 지체 없이 별지 제3호서식의 수사심의신청 접수사실 보고서로 중대범죄수사청장에게 보고한다.

④ 신청 기간, 신청할 수 없는 경우 및 예외는 시행령 제21조제2항 및 제3항에 따른다.

⑤ 수사심의의 신청·조사 또는 심의는 해당 입건 전 조사나 수사의 진행 또는 법령상 기간의 진행을 정지시키지 않는다.

제11조(이송 및 보완) ① 신청서를 접수한 수사청이 관할 수사청이 아닌 경우에는 지체 없이 관할 수사청으로 이송하고 그 사실을 신청인에

게 통지한다.

② 간사는 심의에 필요한 핵심 사항이 누락된 경우 합리적인 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다. 보완요구는 최초 신청서의 접수일이나 신청기간의 준수 여부에 영향을 미치지 않는다.

③ 신청인이 정당한 사유 없이 보완하지 않은 경우에도 수사심의담당관은 제출된 자료의 범위에서 조사하되, 시행령 제22조제5항 해당 여부를 별지 제4호서식의 수사심의조사 결과서에 명시한다.

④ 신청 당시 시행령 제21조제2항 또는 제3항에 따라 신청할 수 없는 경우임이 객관적으로 명백한 때에는 수사심의담당관이 그 사유를 수사청장에게 보고하고, 수사청장은 신청 절차를 종결할 수 있다. 이 경우 신청인에게 적용 법령, 종결 사유 및 판단 근거를 통지하고 수사심의안건 관리대장에 종결 사유를 기록한다. 다만, 새로운 증거의 존재 등 신청 가능 여부에 다툼이 있는 경우에는 별지 제4호서식의 수사심의조사 결과서에 그 내용을 기재하여 위원회에 보고하여야 한다. 적법한 신청이 접수된 후 해당 사건이 공소청 또는 법원에 송치된 경우에는 이 항을 적용하지 않고 제14조에 따라 처리한다.

제12조(신청사건의 조사) ① 수사심의담당관은 시행령 제22조에 따라 신청사건을 객관적이고 공정하게 조사한다.

② 수사심의담당관은 시행령 제22조제3항에 따라 관여수사관에게 별지 제5호서식의 관여수사관 출석·진술·자료제출 등 요구서로 출석 또

는 서면을 통한 진술, 관계 자료나 증거물의 제출 및 그 밖에 필요한 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 관여수사관은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

③ 수사심의담당관은 시행령 제22조제4항에 따라 사건관계인에게 별지 제6호서식의 사건관계인 출석 요구·자료제출 요청서로 출석을 요구하거나 자료의 제출을 요청할 수 있다. 다만, 긴급한 경우에는 전자우편·전화 등으로 우선 알리고 그 내용을 기록할 수 있다.

④ 수사심의담당관은 진술을 청취한 경우에는 진술의 요지를 기록하고, 필요하다고 판단하면 진술확인서를 작성할 수 있다.

⑤ 수사심의담당관은 사건기록 원본은 필요한 경우에만 조회하고, 위원회 제출 자료는 심의에 필요한 부분을 선별·사본화하여 개인정보 보호조치를 하여야 한다.

제13조(수사심의신청 사건의 조사기간) ① 수사심의담당관은 수사심의신청 사건을 접수한 날부터 3개월 이내에 조사를 마쳐야 한다.

② 수사심의담당관은 제1항의 기간 내에 조사를 완료하지 못하여 조사기간을 연장하는 경우에는 3개월마다 별지 제7호서식의 수사심의조사 기간 연장 승인요청서를 작성하여 수사청장의 승인을 받아야 한다.

③ 수사심의담당관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 7일 이내에 수사심의신청을 한 사건관계인에게 조사 진행상황을 통지해야 한다.

1. 수사심의신청을 접수한 날부터 3개월이 지난 날

2. 제1호에 따른 통지를 한 날부터 매 1개월이 지난 날

④ 제3항에 따른 통지는 신청인이 요청한 방법으로 한다. 신청인이 통지방법을 별도로 요청하지 않은 경우에는 서면 또는 문자메시지로 한다. 서면으로 통지하는 경우에는 별지 제8호서식의 수사심의조사 진행상황 통지서에 따른다.

제14조(조사종결 사유의 처리) ① 수사심의담당관은 시행령 제22조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하면 수사심의조사를 종결할 수 있다.

② 제1항의 조사종결은 심의절차 종결이나 회의 불상정의 근거로 보지 않는다. 수사심의담당관은 조사종결 사유와 판단근거를 별지 제4호서식의 수사심의조사 결과서(이하 “조사결과서”라 한다)에 기재하여 위원회에 보고하여야 한다.

③ 해당 사건이 공소청 또는 법원에 송치된 경우에는 시행령 제22조제5항제1호 단서의 사유가 있는지 우선 확인한다.

제15조(조사결과서) ① 수사심의담당관은 조사결과서를 작성하고 시행령 제22조제6항에 따라 회의 전에 참여위원 16명에게 배부하고, 회의에서는 위원장과 출석위원 전원에게 조사결과를 보고하여야 한다. 위원회에 보고할 때에는 시행령 제22조제7항에 따라 수사청장에게도 함께 보고하여야 한다.

② 간사는 조사결과서를 위원회 명의의 전자문서함 또는 안건관리시

스템에 등록하여 관리하고, 등록·배부·보고의 일시와 수령 여부를 기록한다. 자료의 접근권한은 해당 안건의 참여 여부에 따라 제한한다.

③ 예비위원이 참여위원을 대신하게 된 경우 간사는 해당 위원에게 지체 없이 조사결과서와 필요한 자료를 배부한다.

④ 조사결과서는 해당 안건의 심의를 위한 자료로 한다. 위원회는 신청 또는 회부된 심의사항에 대하여 조사결과서, 관계인의 의견 및 관계 자료를 토대로 독립적으로 심의·의결한다.

제16조(신청의 취하) ① 신청인은 위원회의 의결 전까지 지침 별지 제9호서식의 수사심의신청 취하서 또는 취하 의사가 명확히 표시된 다른 서면으로 신청을 취하할 수 있다.

② 신청 취하에 따른 절차 종결 및 예외적인 절차 계속은 시행령 제23조제2항에 따른다.

③ 수사청장이 수사심의절차를 계속하기로 한 경우에는 그 사유를 기록하고 취하인에게 통지한다. 이 경우 취하인에게 신청인으로서의 절차참여를 강제해서는 안 된다. 다만, 수사심의담당관 또는 위원회는 필요한 경우 취하인에게 사건관계인으로서 자료제출이나 진술을 요청할 수 있다.

제2절 이의제기심의

제17조(이의제기심의의 회부) ① 법 제41조제2항에 따른 이의제기를 접수·처리한 부서의 장은 이의제기 접수사실과 처리결과를 지체 없

이 간사에게 통보한다.

② 이의를 제기한 수사관, 해당 이의제기 사건을 지휘·감독한 상관 또는 소관 부서의 장은 별지 제10호서식의 이의제기심의 회부서에 따라 수사청장에게 위원회 심의 회부를 건의할 수 있다.

③ 수사청장 또는 그 지위가 존속하는 위원장이 시행령 제27조제1항제2호의 사정을 고려하여 심의 필요성을 인정한 경우에는 이의제기서, 지휘·감독 내용, 자체 처리결과 및 관련 자료를 수사심의담당관에게 송부한다.

④ 이의제기심의에 부치지 않기로 한 경우 간사는 그 결정과 간단한 이유를 이의를 제기한 수사관에게 통지한다.

⑤ 이의제기 또는 위원회 심의 회부 건의를 이유로 해당 수사관에게 불이익을 주어서는 안 된다.

제18조(이의제기심의의 조사) ① 수사심의담당관은 지휘·감독의 내용, 관련 법령과 내부규정, 이의제기 사유, 지휘·감독권자의 의견 및 사건 진행에 미치는 영향 등을 조사한다.

② 수사심의담당관은 필요한 경우 이의를 제기한 수사관, 지휘·감독한 상관 및 관련자에게 자료제출 또는 진술을 요청할 수 있다.

③ 조사결과서는 제15조를 준용하여 작성하되, 사건관계인의 개인정보와 이의를 제기한 수사관의 신원이 불필요하게 공개되지 않도록 한다.

제3절 정책자문심의·회부심의·직무관련심의

제19조(정책자문심의) ① 소관 부서의 장은 주요 수사정책의 수립·변경, 반복되는 제도상 문제, 인권보호 또는 수사공정성에 중대한 영향을 미치는 정책 등에 관하여 별지 제11호서식의 주요 수사정책 자문안건 제안서에 따라 위원회 자문 또는 권고를 건의할 수 있다.

② 수사청장 또는 그 지위가 존속하는 위원장은 시행령 제27조제1항제2호의 사정을 고려하여 위원회 심의가 필요하다고 인정하면 정책자문심의에 부친다.

③ 정책자문 안건은 구체적 사건의 유·무죄 또는 사건처분에 대한 우회 심의 수단으로 사용되어서는 아니 된다.

④ 둘 이상의 수사청에 공통되는 정책은 중대범죄수사청 위원회에 우선 회부한다.

제20조(회부심의) ① 중대범죄수사청장, 지방중대범죄수사청장 또는 그 지위가 존속하는 위원장은 법 제44조제2항제4호에 따라 심의사항을 구체적으로 특정하여 위원회 심의에 부칠 수 있다.

② 위원장은 제1항에 따라 회부하는 경우에는 별지 제12호서식의 회부심의 안건 회부서에 따라 회부 취지와 이유를 기재하여 간사에게 제출하고, 간사는 그 사실을 회의진행기록서에 기록한다.

③ 수사청장이 제1항에 따라 회부하는 경우에도 회부심의 안건 회부서에 따른다.

④ 제2항에 따라 위원장이 회부한 사항은 그 위원장이 맡고 있는 안건

에 추가하지 않고, 시행령 제27조제3항의 사전 통지를 거쳐 별도 회의를 소집하여 심의한다. 그 회의의 위원 선정과 위원장 호선은 제24조제1항 전단 및 운영세칙에 따른다.

⑤ 사건관계인이 제출한 개별 사건 심의요청을 제1항의 회부심의로 처리하여 신청기간, 조사 또는 결과통지 등 신청 심의 절차를 우회해서는 안 된다.

⑥ 수사관의 직무 일반에 관한 사항을 제1항의 회부심의로 분류하여 법 제44조제2항제5호의 대통령령 위임을 우회해서는 안 된다.

제21조(직무관련심의) ① 직무관련심의는 법 제44조제2항제5호에 따라 대통령령에서 구체적인 심의사항을 정한 경우에 한하여 실시한다.

② 대통령령에서 달리 정하지 않은 경우에는 직무관련심의의 성질에 반하지 않는 범위에서 제22조부터 제36조까지 및 제38조부터 제45조까지를 준용한다. 다만, 대통령령에서 당사자 또는 결과통지의 상대방을 정한 경우에는 그 규정에 따른다.

제22조(회부형 안건의 사전조사)

① 제19조부터 제21조까지의 안건이 심의에 부쳐진 경우 수사심의담당관은 안건의 성질과 심의범위에 맞추어 필요한 수사심의조사를 실시한다.

② 사전조사에는 안건의 성질에 따라 안건의 배경, 관련 법령·정책, 이해관계인의 의견, 예상 효과와 위험, 가능한 대안 및 심의쟁점을 포함

한다.

③ 사건과 관련된 안건에서는 관계인에게 필요한 자료제출이나 진술 협조를 요청할 수 있다.

④ 제12조제4항 및 제5항은 회부형 안건에도 그 성질에 반하지 않는 범위에서 준용한다.

⑤ 수사심의담당관은 사전조사를 마치면 수사심의조사 결과서를 작성하고 제15조에 따라 위원회와 수사청장에게 보고한다.

제4장 회의의 공통절차

제23조(회의의 소집) ① 수사청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 회의를 소집한다.

1. 법 제44조제1항에 따른 수사심의 신청이 접수된 경우. 다만, 제11조제4항에 따라 신청절차를 종결하거나 제16조에 따라 취하로 절차를 종결한 경우는 제외한다.
2. 법 제44조제2항제2호부터 제4호까지의 사항에 대하여 수사청장 또는 그 지위가 존속하는 위원장이 시행령 제27조제1항제2호에 따라 심의 필요성을 인정한 경우
3. 법 제44조제2항제5호에 따른 사항에 대하여 대통령령에서 회의 소집을 정한 경우

② 제1항제1호의 신청심의는 제14조의 조사종결 사유가 있더라도 소집한다. 다만, 시행령 제23조에 따라 신청 취하로 절차를 종결한 경우

는 제외한다.

③ 간사는 동일하거나 서로 관련된 안건을 같은 회의에서 심의할 필요가 있다고 판단하면 병합 또는 분리 여부에 관한 검토안을 마련하여 운영세칙에 따른 위원회의 의결에 제공할 수 있다. 간사는 병합 여부가 결정되기 전까지 사건관계인의 개인정보와 관련 없는 사건정보가 상호 공개되지 않도록 필요한 조치를 한다.

④ 수사청장은 제1항제1호의 신청사건 중 심의에 필요한 조사가 이루어진 사건을 정기회의에서 함께 심의하게 할 수 있다. 이 경우 안건의 수, 신청 접수 후 경과기간 및 사안의 긴급성을 고려하여 회의 일정을 정하되, 안건의 수가 적다는 이유로 심의를 부당하게 지연하여서는 안 된다. 긴급한 심의가 필요한 경우에는 정기회의 개최 전이라도 수시회의를 소집한다.

제24조(무작위 추첨) ① 간사는 안건의 최초 회의를 위하여 전체 위원 명부에서 무작위 추첨으로 참여위원 16명을 선정한다. 둘 이상의 안건을 같은 회의에 상정하는 경우에는 그 안건들에 공통으로 참여할 위원 16명을 선정한다.

② 간사는 제1항에 따른 선정과 함께 나머지 위원 중에서 필요한 수의 예비위원을 무작위 추첨으로 선정하고 그 순서를 정한다.

③ 참여위원의 임기 만료·해촉·제척·기피·회피 또는 질병 등 부득이한 사유로 해당 안건의 심의에 계속 참여하기 어려워 교체가 필요한 경우

간사는 운영세칙에 따라 예비위원에 의한 참여위원 교체에 필요한 사무를 처리한다. 예비위원은 아직 참여위원을 대신하지 않은 사람 중 해당 안건에 참여할 수 있는 사람을 추첨순서에 따라 참여하게 한다. 단순한 일시불참만을 이유로 참여위원을 교체하지 않는다.

④ 추첨 전에 제외할 수 있는 사람은 임기 만료·해촉, 해당 회의의 안건에 관한 제척사유의 확인, 최초 심의기일의 참석 불가능을 미리 표시한 경우 등 객관적인 사유가 있는 위원으로 한정한다.

⑤ 직전 회의 참여 여부, 직역 또는 예상 의견을 이유로 추첨대상이나 추첨결과를 조정해서는 안 된다.

⑥ 추첨은 전자 난수 방식 또는 물리적 추첨 방식으로 하되, 감찰 담당 직원 1명 및 해당 사건에 관여하지 않은 직원 1명이 입회한다.

⑦ 간사는 별지 제13호서식의 위원 무작위 추첨·선정기록서에 대상 안건, 최초 회의 또는 속행 여부, 심의기일, 추첨 대상 범위, 제외사유, 방식, 일시, 입회자, 선정위원과 예비위원의 추첨순서, 위원장 호선의 일시·방법·참여인원 및 결과 및 참여위원 교체 내역을 기록한다. 속행하는 경우에는 종전 구성의 유지 여부를 기록하고, 위원을 교체한 경우에는 교체 사유와 적용기간 또는 안건의 범위를 함께 기록한다.

⑧ 참여할 수 있는 예비위원이 없거나 부족한 경우에는 참여위원과 기존 예비위원을 제외한 위원 중에서 제2항 및 제4항부터 제7항까지에 따라 필요한 수의 예비위원을 추가로 추첨한다. 추가로 선정된 예비위

원의 순서는 기존 예비위원의 다음 순서로 한다.

제25조(회의의 구성과 정족수) ① 안건의 최초 회의는 제24조제1항에 따라 선정된 위원 16명 중에서 호선된 위원장 1명과 나머지 위원 15명으로 구성한다.

② 동일한 안건에 대한 회의를 속행하는 경우에는 종전의 위원장과 참여위원으로 구성한다. 다만, 관계 법령 및 운영세칙에 따른 위원장 또는 참여위원의 교체가 있는 경우에는 교체된 구성에 따른다.

③ 회의는 위원장과 위원 10명 이상이 출석하여야 개의할 수 있다.

④ 간사는 운영세칙에 따른 위원장의 교체, 임시위원장의 호선 및 예비위원에 의한 참여위원 교체에 필요한 사무를 지원하고 그 경과를 기록한다.

제26조(회의 통보) ① 간사는 시행령 제27조제3항에 따라 회의 개최 3일 전까지 일시·장소·방법, 안건 및 보안 유의사항을 참여위원과 필요한 예비위원에게 통보한다. 안건자료는 참여위원 16명에게 배부하고, 예비위원에게는 참여위원을 대신하는 것이 확정된 때 지체 없이 배부한다.

② 긴급한 사정이나 부득이한 사유가 있으면 개최 하루 전까지 통보할 수 있으며 그 사유를 회의기록에 남긴다.

③ 간사는 시행령 제27조제4항부터 제6항까지에 따라 사건관계인, 관여수사관 또는 이의제기 관계인에게 의견서·자료 제출이나 출석 진술

을 요청하거나 진술 기회를 부여하는 경우에는 가능한 한 회의 7일 전까지 별지 제14호서식의 회의 개최 및 의견제출·출석 요청 통지서로 알린다.

④ 통보는 서면으로 하되, 상대방이 동의하거나 급속을 요하면 전자우편, 전화 또는 문자메시지 등으로 할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제4항까지는 동일한 안건에 대한 회의를 속행하거나 속행기일을 변경하는 경우에도 적용한다.

제27조(제척·기피·회피) ① 위원의 제척·기피·회피는 시행령 제25조에 따른다.

② 간사는 선정된 위원에게 심의에 필요한 최소한의 범위에서 사건관계인과 안건 정보를 알려 지침 별지 제15호서식의 제척·회피 확인서를 제출하게 한다.

③ 신청심의의 신청인은 위원에게 제척사유가 있거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있으면 기피를 신청할 수 있다.

④ 위원 명단은 신청인에게 공개하지 않는다. 신청인은 자신이 알고 있는 우려 인물·기관 또는 관계를 기피신청서에 기재할 수 있고, 간사는 선정위원과 대조하여 해당 여부를 위원회에 보고한다.

⑤ 간사는 제척·회피의 신고와 기피신청을 접수하여 위원회에 보고하고, 운영세칙에 따라 해당 안건의 참여 제한, 기피 여부의 의결, 예비위원의 승계 및 종전 위원의 복귀에 필요한 사무를 처리한다. 자료 접

근의 제한과 회복은 해당 위원이 참여할 수 있는 안건의 범위에 맞추어 처리하고 그 내역을 기록한다.

제28조(안건자료의 작성과 배부) ① 간사는 조사결과서, 회부서, 쟁점요약, 관련 법령, 의견서 및 필요한 증거자료로 안건자료를 구성한다.

② 안건자료는 당사자별 주장과 유리·불리한 자료가 고르게 제시되도록 작성하고, 특정 결론을 유도하는 표현을 사용해서는 안 된다.

③ 사건관계인과 제3자의 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 계좌번호 및 그 밖에 심의에 불필요한 식별정보는 가리거나 별도의 비공개 부록으로 분리한다.

제29조(의견제출 및 출석진술의 지원) ① 사건관계인, 관여수사관 및 이의제기 관계인의 의견서·자료 제출과 출석 진술은 시행령 제27조제4항부터 제6항까지에 따른다. 해당 사건에 대한 위원회의 최초 회의가 소집되기 전에는 같은 규정에 따라 간사가 위원회를 대신하여 요청 또는 기회 부여에 관한 사무를 처리한다.

② 간사는 제1항에 따른 요청 또는 기회 부여의 주체, 상대방, 확인할 사항, 제출기한 및 진술방법을 기록하고 제26조제3항에 따라 알린다.

③ 간사는 의견서 제출 시 별지 제16호서식의 심의의견서 표지를 사용하도록 안내할 수 있다. 자료의 형식과 분량은 작성 편의를 위한 기준으로 안내하되, 형식 또는 분량의 미준수만을 이유로 주요 주장이나 자료의 접수를 거부해서는 안 된다.

④ 회의에서의 의견제출과 진술 기회, 진술 시간 및 자료의 추가 제출 범위는 운영세칙에 따른다. 간사는 이에 필요한 연락, 자료제공 및 기록 사무를 지원한다.

제30조(전문가 등의 의견 청취 지원) ① 간사는 운영세칙에 따라 위원회가 전문가 또는 관계기관에 자료제공이나 의견진술을 요청하는 경우 그 상대방, 요청사항 및 제공자료의 범위를 기록하고 요청과 연락 사무를 지원한다.

② 간사는 전문가의 해당 안건에 관한 이해관계 및 자문·용역 수행 여부를 확인하여 위원회에 보고하고, 비밀유지와 자료보호에 관한 사항을 고지하며 별지 제17호서식의 비밀유지 및 자료보호 서약서(위원 외 참석자용)를 받는다.

제31조(회의 방식의 지원) ① 간사는 시행령 제27조제7항 및 제1조제2항의 운영세칙에 따라 회의가 진행될 수 있도록 필요한 준비를 한다.

② 간사는 화상회의 또는 서면회의를 지원하는 경우 참여자의 본인확인, 자료의 보안 및 비밀투표의 비밀보장에 필요한 조치를 한다.

③ 간사는 운영세칙에 따라 안건별 출석 및 표결 현황을 기록한다.

④ 간사는 시행령 제27조제8항에 따라 회의가 비공개로 진행될 수 있도록 출입과 자료 접근을 관리한다.

제32조(회의 진행 및 기록의 지원) ① 간사는 운영세칙에 따른 회의 진행을 지원하고 회의의 일시·장소·방법, 위원장 호선과 위원 교체, 안건

별 출석과 정족수, 제척·기피·회피 처리, 제출자료, 주요 진술과 논의, 표결방법·결과 및 의결요지를 기록한다.

② 간사는 위원회가 심의의 중지·속행 또는 새로운 안건에 관한 회의의 소집 요청을 정한 경우 그 사유와 요청사항을 기록하고 추가 조사, 자료의 보완, 일정 안내 및 소집 지원에 필요한 사무를 처리한다.

제33조(안건 정리의 지원) 간사는 법 제44조제2항 및 운영세칙에 따른 심의사항과 판단범위에 맞추어 안건을 정리하고, 신청 또는 회부의 취지와 위원회에 구하는 판단사항이 명확히 구분되도록 자료를 작성한다.

제34조(표결 및 의결의 지원) 간사는 운영세칙에 따른 표결과 의결에 필요한 사무를 지원하고, 안건별 의결안, 표결방법, 출석인원, 찬성·반대·기권·무효표 수 및 의결 여부를 기록한다. 의결에 이르지 못한 사항은 실제 의결된 사항과 구분하여 기록한다.

제35조(의결서 및 회의기록) ① 위원회는 심의가 종료되면 규칙 별지 제219호서식의 수사심의위원회 의결서에 심의 결과와 이유를 기재하여 작성한다.

② 간사는 위원회가 확정한 내용에 따라 의결서 작성 사무를 보조한다.

③ 위원장과 의결에 참여한 각 위원은 의결서의 내용을 확인하고 서명·날인한다. 의결서를 전자문서로 작성하는 경우에는 관계 법령에 따

라 서명·날인을 대신할 수 있는 전자서명을 한다.

④ 의결서에는 위원장과 위원의 성명을 표시한 원본과 그 성명을 표시하지 않은 송부용 사본을 구분하여 관리한다.

제5장 심의결과의 처리와 기록관리

제36조(심의결과의 처리) ① 수사청장은 시행령 제30조에 따라 심의결과를 최대한 존중한다.

② 소관 부서의 장은 심의결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 조치결과와 그 이유를 별지 제18호서식의 심의결과 조치결과 보고서로 수사청장에게 보고하여야 한다. 수사청장은 그 처리결과와 이유를 위원회를 수신자로 하여 통보하고, 간사는 이를 위원회 명의의 전자문서함 또는 안건관리 시스템에 접수·등록한 후 해당 의결 당시의 위원장과 의결에 참여한 위원에게 보안이 적용된 방법으로 전달한다. 간사는 접수일시, 전달일시 및 수령 여부를 기록한다.

③ 기간 내 최종 조치가 어려우면 진행상황, 지연사유 및 예상 완료일을 우선 통보하고 완료 후 최종 결과를 통보한다.

④ 심의결과와 다른 조치를 하는 경우에는 법령, 새로 확인된 사실, 수사상 필요 또는 그 밖의 구체적 이유를 명확히 기재한다.

⑤ 수사청장은 처리결과를 점검하여 제도개선이나 후속 점검이 필요하다고 인정하면 정책자문 안건으로 부칠 수 있다.

제37조(신청인에 대한 결과통지) ① 수사청장은 시행령 제31조제1항에

따라 신청심의가 종료된 날부터 7일 이내에 규칙 별지 제220호서식의 수사심의 결과 통지서로 결과를 통지한다.

② 신청인이 전화, 팩스, 전자우편, 문자메시지 등의 방법으로 통지해 줄 것을 요청한 경우에는 시행령 제31조제2항에 따라 요청한 방법으로 통지하여야 한다. 이 경우 통지 일시·방법·내용 및 수령 여부를 전자시스템이나 사건기록에 기록하여야 한다.

③ 통지서에는 위원장과 위원의 성명 및 제3자의 개인정보를 기재하지 않는다.

제38조(지방중대범죄수사청의 보고) 지방중대범죄수사청장은 시행령 제31조제3항에 따라 위원회의 심의결과를 지체 없이 지침 별지 제19호서식의 수사심의 결과 보고서로 중대범죄수사청장에게 보고한다.

제39조(의결서의 송부·편철) ① 간사는 의결서의 송부용 사본을 주임 수사관 또는 기록보존 담당직원에게 송부하고 지침 별지 제20호서식의 심의 서류 송부·보존 및 자료 회수 관리대장에 기록한다.

② 수사청장은 시행령 제29조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사건기록에 의결서 사본을 편철한다.

③ 의결서가 작성된 사건의 수사가 송치·불송치 결정 등으로 종결된 경우 수사청장은 시행령 제29조제4항에 따라 사건기록이 있는 공소청 또는 법원에 의결서 사본을 송부한다.

④ 송부용 사본에서는 위원장과 위원의 성명을 가리되, 의결 내용과

이유가 훼손되지 않도록 한다.

제40조(보존) ① 의결서와 심의 관련 서류의 보존기간은 규칙 제125조 제2항에 따른다.

② 전자문서는 위·변조 방지, 접근기록 유지 및 장기간 조회할 수 있는 방식으로 보존한다.

③ 중복 사본, 임시 출력물 및 위원에게 배부한 자료는 원본 보존 여부를 확인한 후 복구할 수 없는 방법으로 폐기한다.

④ 보존기간이 끝난 문서의 평가는 「공공기록물 관리에 관한 법률」과 관계 규정에 따른다.

제41조(비공개 및 공개 의결) ① 누구든지 시행령 제32조에 따라 회의에 출석한 위원 명단, 심의 내용, 의견서, 의결서 등 심의 관련 내용을 공개해서는 안 된다.

② 심의내용의 공개 여부와 공개문안의 확정은 시행령 제32조 단서 및 운영세칙에 따른다.

③ 간사는 위원회의 공개 의결과 확정된 공개문안을 수사청장에게 전달하고, 수사청장은 그 범위·시기·방법에 따라 공개한다.

④ 간사는 공개문안에서 법령상 공개가 제한되는 정보가 발견되거나 실질적인 수정이 필요한 경우 그 사유를 수사청장에게 보고하여 해당 부분의 공개를 보류하고, 위원회의 의결을 거칠 수 있도록 필요한 사무를 지원한다.

제6장 소위원회·특별위원회

제42조(소위원회 및 특별위원회의 지원) 간사는 시행령 제28조 및 운영세칙에 따라 설치된 소위원회 및 특별위원회의 구성·운영에 필요한 자료제공, 연락 및 기록관리 등의 사무를 지원한다.

제7장 보칙

제43조(비밀유지와 서약) ① 회의에 출석한 위원은 시행령 제33조제1항에 따라 심의 과정에서 알게 된 사실을 누설해서는 안 된다.

② 참여위원은 안건자료를 받기 전에 규칙 별지 제221호서식의 서약서를 작성하여 수사청장에게 제출하여야 한다. 예비위원은 참여위원을 대신하게 된 경우 안건자료를 받기 전에 같은 서약서를 제출하여야 한다.

③ 위원이 아닌 참석자와 업무상 심의자료에 접근하는 사람에게도 별지 제17호서식의 비밀유지 및 자료보호 서약서(위원 외 참석자용)로 비밀유지의무를 확인하게 한다.

제44조(수당 및 여비) 회의에 출석한 위원에게는 시행령 제34조에 따라 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 소관 업무와 직접 관련되어 출석하는 경우에는 지급하지 않는다.

제45조(운영점검 및 통계) ① 간사는 매년 위원회별 회의 수, 심의유형, 처리기간, 의결요지, 심의결과의 반영 여부 및 제도개선 사항을 통계로 관리한다.

② 통계는 개인이나 구체적 사건을 식별할 수 없도록 작성하고, 위원회 운영개선, 예산·인력 산정 및 법령에 따른 보고·점검 등의 목적으로 사용한다.

③ 중대범죄수사청장은 지방중대범죄수사청별 운영현황을 점검하고 법령·서식 또는 업무절차의 개선이 필요한 사항을 위원회에 정책자문 안건으로 부칠 수 있다.

제46조(재검토기한) 중대범죄수사청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1호, 2026. 10. 2.>

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행한다.

제2조(운영세칙안의 제출) ① 간사는 이 지침 시행일 이후 각 위원회 최초 회의 개최 전까지 별표의 수사심의위원회 운영세칙 표준안을 선정된 위원에게 미리 제공하여야 한다.

② 간사는 위원장 호선 방법을 협의하기 위해 법 제44조제6항에 따른 필요한 사무를 지원하며, 위원장이 선출된 후 운영세칙안을 본안심의 안건으로 제출하여야 한다.

③ 운영세칙은 각 위원회에서 의결한 날부터 시행한다.

위촉 동의서

본인은 (○○지방)중대범죄수사청 수사심의위원회 위원으로 위촉됨을 동의하며, 아래「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」제24조 제3항 각호의 제한 사유에 해당되지 않음을 확인합니다.

<위촉 제한 사유>

1. 「국민의 형사재판 참여에 관한 법률」 제17조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 「정당법」에 따른 정당에 가입되어 있는 사람
3. 「공직선거법」 제62조에 따른 선거사무관계자
4. 「공직선거법」에 따라 실시하는 선거에 후보자(예비후보자를 포함한다)로 등록한 사람
5. 「공직선거법」에 따라 실시하는 선거로 취임한 정무직공무원

년 월 일

성 명 : (서명)

(○○지방)중대범죄수사청장 귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

수사심의안건 관리대장

연번	접수 일시	사건 번호	신청인 (회부자)	사건과의 관계	죄명 (안건명)	유형	수사부서	수사진행상태	심의안건 요지	회의일자	의결요지	비고

○○지방중대범죄수사청

제 0000-00000 호 0000.00.00.

수 신 : 중대범죄수사청장

제 목 : 수사심의신청 접수사실 보고서

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」제21조제4항에 따라 수사심의신청 접수 사실을 보고합니다.

구분	내용
접수일	. . .
심의사건번호	
신 청 인	
심의신청 요지	
쟁점사항	
처리계획	
비고	

2026년 월 일

○○지방중대범죄수사청장

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

(○ ○ 지 방)중 대 범 죄 수 사 청

제 0000-00000 호 0000.00.00.

수 신 : (○○지방)중대범죄수사청 수사심의위원회 /(○○지방)중대범죄수사청장

제 목 : 수사심의조사 결과서

「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」제15조제1항에 따라 수사심의 조사 결과서를 보고합니다.

구분	내용
수사심의 사건번호	
심의유형	□ 사건관계인 신청 □ 수사관 이의제기 □ 주요 수사정책 등 □ 수사청장 등 부의 □ 수사관의 직무 관련
대상사건	사건번호 :
	죄명 :
신청인 등	성명 :
	사건과의 관계 :
담당수사부서	
관여수사관 (이의제기 수사관)	소속 · 직급(위) :
	성명 :
신청 · 회부일	. . .
신청 · 이의제기 · 부의 취지	
주요 사실관계 및 수사 경과	
신청인 등 주장 · 의견	
관여수사관 등 의견	
주요 쟁점	
조사 결과	

(○○지방)중대범죄수사청 수사심의담당관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

(○ ○ 지 방)중 대 범 죄 수 사 청

제 0000-00000호 0000.00.00.

수 신 : 수신인 귀하

제 목 : 관여수사관 출석 · 진술 · 자료제출 등 요구서

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」 제22조제3항에 따라 다음 사항을 요구합니다. 관여수사관은 정당한 사유가 없으면 이 요구에 따라야 합니다.

출석(자료제출) 일시		출석(자료제출)장소	
		자료제출 방법	
출석(자료제출)요구의 목적			
출석하여 진술하여야 하는 내용			
제출 요구 자료			
제출서류 반환여부			
그 밖의 안내사항			

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」 제22조제3항, 「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」제12조제2항에 따라 출석·진술·자료제출을 요구하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

[출석안내]

1. 문의사항이 있으면 아래로 연락하시기 바랍니다.
   ○ 담당자: (전화: , e-mail:)
2. 출석하실 때는 이 통지서와 제출자료를 가지고 오시기 바랍니다.

(○○지 방)중 대 범 죄 수 사 청 수 사 심 의 담 당 관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

(○ ○ 지 방)중 대 범 죄 수 사 청

제 0000-00000호 0000.00.00.

수 신 : 수신인 귀하

제 목 : 사건관계인 출석 요구 · 자료제출 요청서

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」 제22조제4항에 따라 출석을 요구하고 자료의 제출을 요청합니다. 출석 또는 자료제출이 어려운 사정이 있는 경우 담당자에게 알려주시기 바랍니다.

출석(자료제출) 일시		출석(자료제출)장소	
		자료제출 방법	
출석(자료제출)요구의 목적			
출석하여 진술하여야 하는 내용			
제출 요청 자료			
제출서류 반환여부			
그 밖의 안내사항			

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」 제22조제4항 및 「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」 제12조제3항에 따라 위와 같이 출석을 요구하거나 자료의 제출을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

[출석안내]

1. 문의사항이 있으면 아래로 연락하시기 바랍니다.
   ○ 담당자: (전화: , e-mail:)
2. 출석하실 때는 이 통지서와 제출자료를 가지고 오시기 바랍니다.

(○○지 방)중 대 범 죄 수 사 청 수 사 심 의 담 당 관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

(○ ○ 지 방)중 대 범 죄 수 사 청

제 0000-00000 호 0000.00.00.

수 신 : (○○지방)중대범죄수사청장 귀하

제 목 : 수사심의조사 기간 연장 승인요청서

「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」제13조에 따라 수사심의조사 기간 연장 승인을 요청합니다.

구분	내용
수사심의 사건번호	
대상사건	사건번호 :
	죄명 :
신청인 등	성명 :
	사건과의 관계 :
담당수사부서	
관여수사관 (이의제기 수사관)	소속 · 직위 :
	성명 :
현재까지 조사내용	
주요 쟁점	
연장 사유	
연장 기간	
향후 계획	

(○ ○ 지 방) 중 대 범 죄 수 사 청 수 사 심 의 담 당 관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡

(○ ○ 지 방)중 대 범 죄 수 사 청

제 0000-00000 호 0000.00.00.

수 신 : 수신인 귀하

제 목 : 수사심의조사 진행상황 통지서

귀하의 수사심의신청 사건 관련하여 「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」제13조제4항에 따라 수사심의조사 진행상황을 통지합니다.

구분	내용
수사심의 사건번호	*0000-000*
대상사건	사건번호 :
	죄명 :
신청인 등	성명 :
	사건과의 관계 :
진행상황	
지연 사유	
향후 계획	

[안내]
문의사항이 있으면 아래로 연락하시기 바랍니다.
○ 담당자: (전화: , e-mail:)

(○ ○ 지 방)중 대 범 죄 수 사 청 수 사 심 의 담 당 관 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡

수 사 심 의 신 청 취 하 서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일자	

신청인	성명		생년월일
	주소		전화번호
	전자우편		
	관계	[ ] 고소인 [ ] 고발인 [ ] 피해자 [ ] 피의자 [ ] 피조사자 [ ] 진정인 [ ] 피진정인 [ ] 변호인 [ ] 대리인 [ ] 기타	

사 건	사건번호 년 호	피의자 외 명
	죄 명	

취하 범위

취하 이유

신청인은 위와 같이 수사심의신청을 취하합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

(○○지방)중대범죄수사청장 귀하

(○ ○ 지 방)중 대 범 죄 수 사 청

제 0000-00000 호 0000.00.00.

수 신 : (○○지방)중대범죄수사청장 귀하

제 목 : 이의제기심의 회부서

「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」제17조에 따라 이의제기심의 회부를 건의합니다.

구분	내 용
대상사건	사건번호 :
	죄명 :
이의제기자	소속 · 직위(급) · 성명 :
	사건과의 관계 :
이의제기일	
담당수사부서	
사건 개요	
건의 이유	
위원회에 구하는 심의사항	
비고	

건 의 자 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

(○ ○ 지 방)중 대 범 죄 수 사 청

제 0000-00000 호 0000.00.00

수 신 : (○○지방)중대범죄수사청장 귀하

제 목 : 주요 수사정책 자문안건 제안서

「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」제19조에 따라 주요 수사정책 자문안건 제안을 건의합니다

구분	내 용
제안자	
정책 안건	
추진 배경·현황 자료	
제안 이유	
위원회에 구하는 자문·권고 사항	
비고	

소관 부서장 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

(○ ○ 지 방)중 대 범 죄 수 사 청

제 0000-00000 호 0000.00.00.

수 신 : (○○지방)중대범죄수사청 수사심의위원회 귀중

제 목 : 회부심의 안건 회부서

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」제44조제2항제4호, 「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」제20조에 따라 회부심의 안건을 회부합니다.

구분	내 용
회부 안건	
회부 취지 및 배경	
구체적인 회부사항	
주요 쟁점	
비고	

회 부 권 자 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

위원 무작위 추첨·선정기록서

기본사항 · 무작위 추첨 · 위원장 호선

1. 기본사항

수사청 / 위원회		심의사건번호	
대상 안건			
회의 구분	□ 최초 □ 속행	심의기일	제 차 기일
회의 일시	년 월 일 시 분	회의 장소	

2. 무작위 추첨 및 선정

추첨 일시	년 월 일 시 분	추첨 장소	
추첨 방식	□ 전자 난수 방식 □ 물리적 추첨 방식 세부 방법:		
기준 명부·범위	기준일: 년 월 일 / 명부명·추첨 대상 범위:		
대상 인원	전체 위원 명 - 사전 제외 명 = 추첨 대상 명		

사전 제외자 성명	제외 사유

입회자	감찰 담당 직원	소속·직위:	성명:
입회자	해당 사건 비관여 직원	소속·직위:	성명:
선정 인원	참여위원 16명(위원장 포함) / 예비위원 명 ※ 명부는 제2쪽에 기재		

3. 위원장 호선

호선 구분	□ 최초 호선 □ 재호선 □ 임시위원장 호선
호선 일시·방법	일시: 년 월 일 시 분 / 방법:
호선 참여인원	명 / 투표 횟수: 회
호선 결과	호선된 사람: 득표수: 표

※ 개표기록(후보별 득표수, 기권·무효표 수 등)은 별지로 첨부합니다. 재호선·임시호선 시에는 사유와 적용 기간 또는 안건 범위를 제3쪽에 함께 기록합니다.

첨부자료	□ 기준 위원명부 □ 사전 제외자 명세 □ 추첨 결과 □ 개표기록 □ 기타

기록일: 년 월 일 간사(기록자): (서명 또는 인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

위원 무작위 추첨·선정기록서

참여위원 및 예비위원 명부

심의사건번호		대상 안건	

4. 참여위원 명부 (위원장을 포함한 16명)

추첨 차례	성명	참석 회신	제척·기피·회피 해당 여부	최종 지위	비고
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

※ 최종 지위는 "위원장" 또는 "위원"으로 기재합니다. 위원장은 위 16명 안에서 표시하며, 최초 호선만을 이유로 예비위원을 추가하지 않습니다.

5. 예비위원 명부

추첨 순서	성명	참석 회신	제척·기피·회피 해당 여부	승계 여부·일자	비고
1					
2					
3					
4					
5					

※ 예비위원의 기재란이 부족하면 같은 항목의 명부를 별지로 추가합니다. 실제 교체·승계 및 복귀 내역은 제3쪽에 기록하고, 최초 선정 명부는 보존합니다.

위원 무작위 추첨·선정기록서

속행 시 구성 확인 · 위원 교체 및 복귀 기록

심의사건번호		대상 안건	

6. 속행 시 구성 확인

차수·심의기일	참여위원 구성	위원장 상태	관련 기록·비고
제 차 . . .	□ 종전 구성 유지 □ 일부 교체	□ 종전 유지 □ 재호선 □ 임시호선	
제 차 . . .	□ 종전 구성 유지 □ 일부 교체	□ 종전 유지 □ 재호선 □ 임시호선	
제 차 . . .	□ 종전 구성 유지 □ 일부 교체	□ 종전 유지 □ 재호선 □ 임시호선	

※ 속행할 때마다 최초 명부 및 직전 교체 내역과 대조합니다. 단순히 기일이 달라지거나 일시불참자가 있다는 이유로 다시 추첨하거나 위원을 교체하지 않습니다.

7. 위원 교체·승계 및 복귀 내역

일자·처리 구분	교체 전 / 복귀자	교체 후 / 임시 참여자	사유·적용 기간 또는 안건 범위
. . . □ 교체 □ 복귀			
. . . □ 교체 □ 복귀			
. . . □ 교체 □ 복귀			

※ 제척·기피·회피, 임기 만료·해촉, 질병 등 구체적인 사유를 기재합니다. 일시적인 교체는 적용 기간 또는 안건 범위와 종전 위원의 복귀·임시 참여 종료 내역을 함께 기록합니다.

8. 위원장 변경·임시호선의 사유 및 적용 범위

변경 구분·일자	□ 재호선 □ 임시호선 □ 종전 위원장 복귀 / 년 월 일
성명·사유	종전 위원장: 새 위원장 또는 임시위원장: 사유:
적용 범위	기간 또는 안건 범위: 복귀·종료 일자 및 사유:

※ 재호선·임시호선의 일시·방법·참여인원·결과는 제1쪽 제3항목을 추가 작성하여 연결합니다. 기록란이 부족하면 해당 쪽을 추가하고 심의사건번호와 안건명을 표시합니다.

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

(○○지방)중대범죄수사청

제 0000-00000 호 0000.00.00.

수 신 : 수신인 귀하

제 목 : 회의 개최 및 의견제출·출석 요청 통지서

아래 안건에 관하여 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」 제27조 제4항부터 제6항까지 및 「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」 제26조 제3항에 따라 다음과 같이 의견서·자료 제출 또는 출석진술을 요청하거나 진술 기회를 부여하였음을 알려드립니다.

요청·기회 부여 주체	□수사심의위원회 □ 간사(최초 회의 소집 전)		
유형	□ 의견서·자료 제출 요청 □ 출 석 진 술 요 청 □ 의견진술 기회 부여	회의 개최일	
심의 안건		출석(의견제출) 일시·장소	
의견제출·출석진술의 목적			
출석하여 진술하여야 하는 내용			
제출 요청 자료			
제출서류 반환여부			
그 밖의 안내사항			

[출석안내]

1. 문의사항이 있으면 아래로 연락하시기 바랍니다.

○ 담당자: (전화:)

2. 출석하실 때는 이 통지서와 제출자료를 가지고 오시기 바랍니다.

(○○지방)중대범죄수사청 수사심의위원회 간사 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

제척·회피 확인서

본인은 수사심의대상 사건(심의사건번호: ○○○, 안건명: ○○○)과 관련하여 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 및 제3항에 따른 제척·회피 사유의 해당 여부를 아래와 같이 확인하여 제출합니다.

<제척·회피 사유>

1. 수사심의의 대상이 된 사건의 사건관계인이거나 참고인인 경우(유 □, 무 □)
2. 제1호의 사람과 친족, 법정대리인, 대리인, 변호인 또는 보조인의 관계에 있거나 그런 관계에 있었던 경우(유 □, 무 □)
3. 수사심의대상 사건에 대하여 증언, 진술, 자문, 용역 또는 감정을 한 경우(유 □, 무 □)
4. 그 밖에 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정(회피 사유) (유 □, 무 □)

년 월 일

성 명 : (서명)

(○○지방)중대범죄수사청장 귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침 [별지 제16호서식]

심의의견서 표지

구분	내용
수사심의 사건번호	
안건명	
대상사건	사건번호 :
	죄명 :
의견 요지	
첨부 목록	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
비고	

위와 같이 의견서를 제출합니다.

년 월 일

제출자 (인)

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

비밀유지 및 자료보호 서약서(위원 외 참석자용)

본인은 수사심의위원회 심의와 관련하여 출석 · 진술 · 자문 · 통역 · 속기 · 업무 지원 또는 그 밖의 사유로 심의자료에 접근하는 사람으로서 다음 사항을 서약합니다.

1. 심의 관련 사실, 위원 명단, 수사정보 및 개인정보를 누설하거나 목적 외로 이용하지 않겠습니다.
2. 심의를 위하여 제공받은 자료를 허가된 범위와 방법을 벗어나 복제 · 저장 · 반출 · 전송하지 않겠습니다.
3. 심의를 위하여 제공받은 자료와 업무상 생성한 임시 자료는 간사가 정한 기한과 방법에 따라 반환하거나 삭제하겠습니다. 다만, 관계 법령에 따라 보존하여야 하는 기록과 심의 전에 적법하게 보유하던 자료는 제외합니다. 이 중 위원회 또는 수사청이 보존하여야 하는 기록은 정해진 보존 담당자에게 인계하겠습니다.
4. 회의가 끝난 후에도 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.

년 월 일

성 명 : (서명 또는 인)

(○○지방)중대범죄수사청 수사심의위원회 귀중

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

(○○지방)중대범죄수사청

제 0000-00000 호 0000.00.00.

수 신 : (○○지방)중대범죄수사청장

제 목 : 심의결과 조치결과 보고서

「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」 제36조제2항에 따라 심의결과에 대한 조치결과와 그 이유를 보고합니다.

구분	내용
수사심의 사건번호	
안건명	
심의결과 요지	
실제조치 및 진행상황	
미반영 및 지연이유	
향후 계획 및 완료 예정일	
비고	

소관부서장 (인)

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

○○지방중대범죄수사청

제 0000-00000 호 0000.00.00.

수 신 : 중대범죄수사청장

제 목 : 수사심의 결과 보고서

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」제31조제3항에 따라 수사심의 결과를 보고합니다.

심의대상 사건번호		의결일	
심의 결과			
주요 내용			
비고			

○○지방중대범죄수사청장

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡

심의서류 송부·보존 및 자료 회수 관리대장

연번	일자	심의사건번호	문서명	송부자	수신처	수신담당 확인	자료회수 담당 확인	비고

[별표]

수사심의위원회 운영세칙 표준안

제1조(목적) 이 세칙은 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제44조, 같은 법 시행령(이하 “시행령”이라 한다) 제36조 및 「중대범죄수사청 사건사무규칙」(이하 “규칙”이라 한다)에 따라 수사심의위원회(이하 “위원회”라 한다)의 위원장 호선, 회의 진행, 발언, 표결 및 소위원회·특별위원회의 운영 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 위원회의 회의 운영에 관하여 법령에서 정한 사항 외에는 이 세칙에 따른다. 위원의 선정은 「중대범죄수사청 수사심의위원회 사무처리지침」(이하 “지침”이라 한다)에 따르고, 위원장의 호선은 이 세칙에 따른다.

② 신청·접수·조사, 회의 소집 지원, 자료의 배부, 심의결과의 통지·처리 및 기록관리 등 소속 공무원의 사무처리는 지침에 따른다.

제3조(위원장의 직무와 교체) ① 위원장은 해당 회의의 의장이 되어 회의를 진행하고, 심의쟁점과 표결사항을 정리한다. ~~위원장과 참여위원의 지위 및 동일한 안건에 대한 회의의 속행은 규칙 제139조제2항부터 제4항까지에 따른다.~~

② 위원장의 임기 만료·해촉·제척·기피·회피 또는 질병 등 부득이한 사유로 해당 안건에 관하여 위원장의 직무를 계속 수행하기 어려운 경우에는 그 위원장을 제외하고 제4조에 따라 위원장을 다시 호선

한다. 종전 위원장이 참여할 수 없게 되어 생긴 결원은 지침 제24조 제3항에 따라 보충한다.

③ 위원장이 특정 안건에서만 제척·회피되거나 기피신청의 대상이 된 경우 또는 일시적으로 직무를 수행할 수 없어 직무대행이 필요한 경우에는 그 위원장을 제외하고 제4조에 따라 해당 절차를 주재할 임시위원장을 호선한다. 제척·회피 또는 기피신청의 심의로 위원장을 대신할 위원이 필요한 경우에는 다음 순서의 예비위원이 그 절차에 한하여 참여할 수 있다. 단순한 일시불참만을 이유로 예비위원을 추가하지 않는다.

④ 일시적인 직무수행 불능 사유가 해소되거나 기피신청이 기각되거나 해당 안건의 심의가 끝나면 임시위원장의 직무는 종료되고, 임시위원장은 종전의 위원 지위로 돌아가며, 임시로 참여한 예비위원의 참여는 종료된다. 원래 위원장은 그 지위가 존속하는 범위에서 직무에 복귀한다. 기피신청이 인용된 경우에는 해당 안건의 심의가 끝날 때까지 임시 지위를 유지하되, 위원장이 담당한 모든 안건에서 배제되는 경우에는 임시위원장을 제2항에 따라 새로 호선된 위원장으로 본다.

제4조(위원장의 호선) ① 위원장은 해당 회의의 위원 중 호선에 참여할 수 있는 위원 11명 이상이 참여한 상태에서 그 참여위원 중에서 비밀투표로 호선한다.

② 제1항에 따라 호선에 참여한 위원 과반수의 표를 얻은 사람을 위원장으로 한다. 이에 해당하는 사람이 없으면 다시 투표한다.

제5조(정족수 확인과 위원 교체) ① 위원장은 개회 시와 각 안건의 표결 직전에 위원장과 위원 10명 이상이 출석하였는지를 확인한다. 제척·기피·회피된 위원과 해당 표결 당시 퇴장한 위원은 그 안건의 출석위원 수에 포함하지 않는다.

② 정족수를 갖추지 못하면 해당 안건의 심의·의결을 중지한다. 위원의 추가 출석이나 적법한 예비위원 승계로 정족수를 갖춘 후 심의를 재개하되, 당일 정족수를 갖추기 어려운 경우에는 제15조에 따라 다른 기일에 속행하도록 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장(이하 “수사청장”이라 한다)에게 요청한다.

③ 본안심의가 시작된 후 위원이 교체된 경우에는 새로 참여한 위원에게 자료를 검토할 충분한 시간을 주고, 이미 진행한 진술·설명 및 위원 간 논의 중 심의에 필요한 부분을 다시 진행한다. 필요한 검토와 심의를 당일 마치기 어려운 경우에는 제15조에 따라 심의를 중지하고 다른 기일에 속행한다.

제6조(제척·기피·회피의 처리) ① 위원은 심의에 앞서 시행령 제25조에 따른 제척·회피 사유를 확인하고, 해당 사유가 있는 경우 그 사실을 간사에게 알려야 한다. 심의 중 사유를 알게 된 경우에도 같다.

② 기피신청이 있는 경우 위원회는 본안심의에 앞서 기피 여부를

의결한다. 필요한 경우 신청인과 기피대상 위원의 설명을 들을 수 있으나, 기피대상 위원은 설명을 마친 후 기피 여부에 관한 논의와 의결에 참여하지 못한다.

③ 위원회는 기피대상 위원을 제외하고 법 제44조제6항의 정족수를 갖추어 의결한다. 기피대상이 위원장인 경우에는 제3조제3항에 따른다. 기피대상 위원을 제외하면 정족수를 갖출 수 없는 경우에는 기피신청의 심의·의결에 필요한 범위에서 예비위원을 추첨순서에 따라 임시로 참여시킬 수 있다. 이 경우 기피 여부가 결정되기 전에는 본안심의를 진행하지 않는다.

④ 기피신청이 기각되면 해당 위원은 본안심의에 복귀한다. 제척·기피·회피로 해당 안건에 참여할 수 없는 위원은 그 안건의 자료 열람과 심의·의결에서 제외하고, 필요한 경우 예비위원을 추첨순서에 따라 승계시킨다. 복수 안건 중 일부에서만 교체한 경우에는 그 안건이 끝나면 종전의 위원 구성으로 돌아간다.

⑤ 제3항에 따라 정족수 확보를 위하여 임시로 참여한 예비위원의 참여는 기피 여부가 결정되면 종료한다. 다만, 기피신청이 인용되어 참여위원을 교체할 필요가 있는 경우에는 지침 제24조제3항에 따라 해당 예비위원을 참여위원으로 승계하게 할 수 있다.

제7조(안건의 병합과 분리) ① 위원회는 해당 위원회에 적법하게 회부되고 사전에 통지된 안건이 동일하거나 서로 관련되어 있는 경우

본안심의에 앞서 병합 또는 분리하여 심의할지를 의결할 수 있다.

② 병합심의로 사건관계인에게 불필요한 개인정보나 다른 사건의 정보가 공개되거나 의견진술의 기회가 제한될 우려가 있는 경우에는 분리하여 심의하거나 진술·자료제공의 범위를 구분한다.

③ 병합하여 심의하는 경우에도 신청인별 신청 취지와 판단사항을 구분하여 심의결과와 이유를 정한다.

제8조(위원장의 안건 회부) ① 그 지위가 존속하는 위원장이 법 제44조제2항제2호부터 제4호까지의 사항에 관하여 심의 필요성을 인정한 경우에는 심의사항과 그 취지·이유를 구체적으로 정하여 간사에게 제출한다.

② 제1항에 따라 회부한 사항은 시행령 제27조제1항 및 제3항에 따른 소집과 사전 통지를 거쳐 심의한다. 사전에 통지되지 않은 안건을 현재 진행 중인 회의에 추가하여 본안을 심의하지 않는다.

제9조(회의 방식) ① 회의는 대면회의를 원칙으로 하되, 시행령 제27조제7항에 따라 필요한 경우 화상회의 또는 서면회의로 할 수 있다. 회의 중 방식을 변경할 때에는 위원회가 의결로 정한다.

② 화상회의는 참여자의 신원과 독립된 참여 환경을 확인하고, 위원 간 동시 토의 및 안전한 자료 열람·표결이 가능한 방법으로 진행한다. 통신 장애로 토의나 표결에 참여하지 못하는 위원은 그동안 출석한 것으로 보지 않는다.

③ 위원장은 통신 장애나 비밀유지의 곤란 등으로 정상적인 심의가 어렵다고 판단하면 회의를 중지하고, 장애가 해소된 후 재개하거나 회의 방식의 변경 여부를 위원회에 부친다.

제10조(서면회의의 절차) ① 처음부터 서면 방식으로 진행하는 최초 회의는 제4조에 따라 위원장을 호선한 후 본안심의를 진행한다. 동일한 안건에 대한 회의를 서면 방식으로 속행하거나 이미 적법하게 구성된 회의의 방식을 서면으로 전환하는 경우에는 종전의 위원장과 참여위원 구성을 유지한다. 다만, 제3조에 따른 위원장 교체 또는 지침 제24조제3항에 따른 참여위원 교체가 필요한 경우는 제외한다. 본인확인과 투표내용의 비밀성을 확보할 수 없으면 서면회의로 진행하지 않는다.

② 위원장은 안건별 의견제출기간과 표결기간을 구분하여 정한다. 위원들이 제출한 의견과 보완자료를 표결 전에 참여위원에게 제공하고, 필요한 질문과 추가 의견을 제출할 기회를 보장한다.

③ 위원장은 최종 표결 전에 의결안의 문안을 확정하여 참여위원에게 알린다. 표결기간 내에 본인확인을 거쳐 해당 안건의 표결서를 제출한 위원을 그 안건의 출석위원으로 보며, 기권의 의사를 표시하여 제출한 경우도 포함한다. 표결서를 제출하지 않은 위원은 출석하거나 찬성한 것으로 보지 않는다.

④ 서면회의의 안건별 의결에도 법 제44조제6항의 정족수를 적용한

다. 위원장이 표결서를 제출하지 않거나 출석위원 수가 부족하면 의결할 수 없다.

⑤ 서면심의가 적절하지 않은 경우에는 대면회의나 화상회의로 전환한다.

제11조(회의 진행) ① 위원장은 개회와 정족수 확인, 제척·기피·회피의 처리, 조사결과 및 안건 보고, 관계인의 의견진술과 질의·답변, 위원 간 토의, 표결 및 의결내용 확정의 순서로 회의를 진행한다. 다만, 안건의 성질에 따라 순서를 조정할 수 있다.

② 위원은 위원장의 진행에 따라 발언하며, 위원장은 쟁점과 무관하거나 반복되는 발언을 제한할 수 있다. 위원이 진행방법에 이의를 제기하면 위원회가 의결로 정한다.

③ 의견진술자와 전문가는 진술 및 질의·답변을 마치면 퇴장한다. 위원 간 토의와 표결에는 위원 외의 사람이 참여하지 못한다. 다만, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 간사 등 최소한의 인원이 회의 기록과 진행 보조를 위해 배석할 수 있으며, 이들은 토의와 표결에 참여하지 않는다.

제12조(의견제출과 진술기회의 부여) ① 사건관계인, 관여수사관 및 이의제기 관계인의 의견제출과 출석진술은 시행령 제27조제4항부터 제6항까지에 따른다. 위원회는 요청할 상대방, 확인할 사항, 제출기한과 진술방법을 정하여 간사를 통하여 알린다.

② 위원회가 대립되는 의견 중 한쪽의 의견제출 또는 출석진술을 요청한 경우에는 다른 쪽에도 쟁점에 관한 의견을 제시할 실질적으로 대등한 기회를 준다. 다만, 보복·위해 우려, 사생활 침해 또는 수사상 중대한 지장이 있는 경우에는 의견의 요지를 전달하거나 분리하여 진술하게 하는 등 보호조치를 할 수 있다.

③ 위원장은 안건의 난이도와 제출자료의 분량을 고려하여 진술시간과 자료의 추가 제출범위를 정할 수 있다. 단순한 형식 또는 분량의 미준수를 이유로 주요 주장이나 자료를 심의에서 제외하지 않는다.

④ 진술자는 심의쟁점의 범위에서 진술하고, 위원은 위원장의 진행에 따라 질문한다. 상대방에게 직접 질문할 필요가 있는 경우에는 위원장의 허가를 받아야 한다.

제13조(전문가 등의 의견 청취) ① 위원회는 전문적인 설명이 필요한 경우 간사를 통하여 사건관계인이 아닌 전문가 또는 관계기관에 자료제공이나 의견진술을 요청할 수 있다. 이 요청은 임의적인 협조를 전제로 한다.

② 위원회는 전문가의 선정과 의견 청취에 앞서 해당 안건에 관한 이해관계와 자문·용역 수행 여부를 확인하고, 요청사항과 제공자료의 범위를 정한다.

③ 전문가의 의견을 중요한 판단자료로 삼으려는 경우에는 사건관

계인 등의 의견을 들을 필요가 있는지를 검토하고, 필요한 때에는 비밀과 개인정보를 보호하는 범위에서 그 요지를 알려 의견제출 기회를 준다.

④ 전문가는 비밀유지와 자료보호에 관한 사항을 확인한 후 참여하며, 위원의 지위나 의결권을 갖지 않는다.

제14조(심의사항과 판단범위) ① 위원회는 법 제44조제2항 각 호의 심의사항에 따라 다음 각 호의 내용을 심의한다.

1. 신청심의: 신청대상 조사·수사의 적정성 또는 적법성 여부와 필요한 시정·개선에 관한 의견 또는 권고

2. 이의제기심의: 이의제기 대상 지휘·감독의 적법성 또는 정당성과 유지·변경·철회 등에 관한 권고

3. 정책자문심의: 회부된 주요 수사정책 등에 관한 자문 또는 권고

4. 회부심의: 적법하게 회부된 사항의 범위에서의 의견 또는 권고

5. 직무관련심의: 법 제44조제2항제5호에 따라 대통령령에서 구체적으로 정한 사항

② 위원회는 법령상 권한 있는 기관 또는 수사관의 처분에 관한 의견이나 권고를 할 수 있으나, 그 처분을 대신 결정하거나 직접 명령하지 않는다.

③ 시행령 제22조제5항에 따라 조사가 종결된 신청사건이 회부된 경우에도 조사종결의 사유와 판단근거를 확인하고 제출된 자료의

범위에서 심의한다. 판단에 필요한 자료가 부족한 경우에는 추가 조사나 자료의 보완을 요청할 수 있다.

제15조(심의의 중지와 속행) ① 위원회는 추가 조사, 자료의 보완 또는 의견 청취 등의 사유로 해당 안건에 대한 심의·의결을 마치지 못한 경우에는 필요한 사항과 범위를 구체적으로 정하여 회의를 중지하고 다른 기일에 속행할 수 있다.

② 제1항에 따른 속행은 종전 회의의 계속으로 하며, 종전의 위원장과 참여위원이 계속 참여한다. 개최일이나 회의 방식이 달라졌다는 이유만으로 위원장을 다시 호선하거나 참여위원을 다시 선정하지 않는다. 다만, 제3조에 따른 위원장 교체 또는 지침 제24조제3항에 따른 참여위원 교체가 필요한 경우는 제외한다.

③ 간사는 지침 제26조에 따라 속행 일시·장소·방식 및 안건 등을 통보하고 필요한 추가 자료를 제공한다. 회의의 중지·속행과 위원 교체 사항은 회의진행기록서에 기록한다.

④ 종전 회의에 부쳐지지 않은 새로운 안건을 심의하려는 경우에는 별도의 소집과 사전 통지 및 위원 선정 절차를 거친다.

제16조(표결과 의결) ① 위원장은 표결 전에 의결안의 내용과 표결방법을 출석위원에게 알린다. 표결은 거수, 기명 또는 무기명 투표 등의 방법으로 하되, 표결방법에 이의가 있으면 위원회가 의결로 정한다.

② 의결은 위원장을 포함한 출석위원 과반수의 찬성으로 한다. 기권과 무효표는 출석위원 수에는 포함하되 찬성표에는 포함하지 않는다. 찬반이 같은 수인 경우 위원장에게 별도의 결정권을 부여하지 않는다.

③ 단일한 의결안이 출석위원 과반수의 찬성을 얻지 못하면 부결된 것으로 본다. 그 반대 취지의 안이 의결된 것으로 보지 않는다.

④ 서로 양립할 수 없는 복수의 대안이 있는 경우에는 결선투표나 단계적 표결 등으로 최종안을 정할 수 있으나, 최종안은 출석위원 과반수의 찬성을 얻어야 한다. 다수표만을 얻었다는 이유로 의결된 것으로 보지 않는다.

⑤ 최종안이 과반수의 찬성을 얻지 못한 경우에는 추가 심의 여부를 정한다. 추가 심의 없이 종료하는 경우에는 의결에 이르지 못한 사항과 그 경위를 심의기록에 남기고, 실제 의결된 사항과 구분하여 처리한다.

제17조(의결내용과 의결서의 확정) ① 위원회는 심의결과와 그 이유를 확정하고 규칙 별지 제219호서식의 의결서를 작성한다. 여러 쟁점을 나누어 표결한 경우에는 쟁점별 의결내용과 표결결과를 구분한다.

② 위원은 소수의견과 그 이유를 의결서에 첨부할 것을 요청할 수 있다. 위원장은 제출기한을 정할 수 있으며, 기한까지 제출된 소수

의견을 다수의견과 구분하여 첨부한다.

③ 위원장과 해당 안건의 의결에 참여한 각 위원은 의결서의 내용을 확인하고 서명·날인한다. 반대하거나 기권한 위원의 서명·날인은 의결내용과 절차를 확인하는 것이며 찬성을 뜻하지 않는다.

④ 간사는 확정된 내용에 따라 의결서 작성 사무를 보조한다. 회의 종료 후 발견된 명백한 오기·탈자는 의결 당시의 위원장과 참여위원의 확인을 받아 정정하고 정정내역을 기록한다. 심의결과나 이유의 실질적인 변경은 위원회의 의결을 거쳐야 한다.

제18조(회의기록의 확인) ① 위원장은 간사로 하여금 회의의 일시·장소·방식, 위원장 호선과 위원 교체, 안건별 출석과 정족수, 제척·기피·회피 처리, 주요 진술과 논의, 표결방법·결과 및 의결요지를 기록하게 한다.

② 위원은 자신이 진술한 내용이나 표결결과가 잘못 기록된 경우 정정을 요청할 수 있다. 위원장은 기록을 확인하여 명백한 오류를 정정하되, 정정 여부에 다툼이 있으면 그 경위와 해당 위원의 의견을 함께 기록한다.

③ 회의의 녹음·녹화가 필요한 경우에는 위원회가 그 필요성과 범위, 접근권한 및 관리방법을 정한다. 위원과 참석자는 허가 없이 회의를 녹음·녹화하거나 회의자료를 복제·반출하지 않는다.

제19조(심의내용의 공개) ① 시행령 제32조 단서에 따라 심의내용을

공개하려는 경우에는 공개할 내용, 제외할 정보, 공개 시기와 방법을 구체적으로 정하여 의결한다. 심의결과에 관한 의결만으로 공개를 의결한 것으로 보지 않는다.

② 회의에 출석한 위원의 성명과 개인별 표결내용은 공개대상에 포함하지 않는다. 법령상 공개가 제한되는 개인정보, 수사상 비밀 및 영업비밀 등을 제외하고 필요한 비식별 조치를 한다.

③ 위원회는 해당 회의가 종료되기 전까지 공개문안을 확정하고, 간사를 통하여 수사청장에게 공개의 집행을 요청한다. 공개 범위나 문안의 실질적인 변경은 위원회의 의결을 거쳐야 한다.

제20조(소위원회와 특별위원회의 설치) ① 위원회는 시행령 제28조에 따라 소위원회 또는 특별위원회(이하 “소위원회등”이라 한다)를 설치하는 경우 그 목적, 검토사항, 위원 수와 구성, 활동기간 및 보고기한을 의결로 정한다.

② 소위원회등은 위원회의 위원 중에서 위원회가 의결로 정하는 3명 이상의 위원으로 구성한다. 소위원회등의 위원장은 그 구성원 중에서 호선한다. 소위원회등의 위원장이 직무를 수행할 수 없거나 해당 안건에서 배제된 경우에는 참여할 수 있는 구성원 중에서 그 직무를 수행할 사람을 호선한다.

③ 소위원회등의 위원이 해당 안건에서 제척·기피·회피되거나 직무를 수행할 수 없게 된 경우에는 위원회의 의결로 보충한다. 소위원

회등의 위원으로서의 지위는 위원회 위원의 임기가 만료되거나 해촉되면 끝난다.

④ 소위원회등의 활동기간이 끝나거나 목적이 달성된 경우에는 그 활동을 종료한다. 활동기간의 연장이나 검토사항의 변경은 위원회의 의결로 정한다.

제21조(소위원회등의 운영과 보고) ① 소위원회등은 자료의 검토, 쟁점 정리, 전문가 의견 수렴 및 개선안 마련 등을 수행하고 그 결과를 위원회에 보고한다. 위원회의 최종 심의·의결을 대신할 수 없다.

② 소위원회등의 회의는 그 위원장이 소집하며, 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 보고안을 정한다. 제척·기피·회피된 위원은 해당 안건의 재적위원 수와 출석위원 수에서 제외한다. 출석할 수 있는 위원이 2명 미만이면 검토를 중지하고 위원회에 보고한다. 구성원 간 의견이 일치하지 않으면 주요 의견과 그 이유를 함께 보고한다.

③ 소위원회등은 필요한 자료나 설명을 간사를 통하여 요청하며, 독자적으로 사건관계인 또는 관여수사관에게 출석이나 자료제출을 강제할 수 없다.

④ 소위원회등의 보고사항은 법 제44조제5항 및 제6항에 따라 구성된 위원회 회의에서 심의·의결한다. 보고자는 설명을 위해 출석할 수 있으나, 그 회의의 위원으로 선정되지 않은 경우 토의와 표결에

참여하지 못한다.

⑤ 소위원회등에는 시행령 제25조·제32조·제33조 및 이 세칙의 발언·의견 청취·기록에 관한 규정을 그 성질에 맞게 적용한다. 기피 여부는 해당 소위원회등이 아닌 위원회가 의결로 결정한다.

제22조(운영세칙의 변경 등) ① 이 세칙의 변경 및 법령이나 이 세칙에서 정하지 않은 회의운영상의 사항은 위원회가 의결로 정한다.

② 위원회가 이 세칙을 제정하거나 변경한 경우 간사를 통하여 수사청장에게 그 내용을 통보한다. 변경된 내용은 그 시행 후 소집되는 회의의 참여위원에게 사전에 제공한다.

부칙

이 세칙은 위원회가 의결한 날부터 시행한다.